

1515291-92.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2180207/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 25928872 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 2180207 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARILIA CAROLINA SOUZA SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515291-92.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515291-92.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2180207/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 25928872 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 2180207 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARILIA CAROLINA SOUZA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos

Marília Carolina Souza Silva foi denunciada na forma do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, pois, no dia 05 de julho de 2022, por volta de 00h23, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, altura do numeral 2.300, Campo Belo, nessa cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, 09 (nove) porções, contendo 8,4g de tetrahydrocannabinol, conhecida como maconha e 32 (trinta e duas) porções contendo 7,3g de cocaína na forma de crack, substâncias estas capazes de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A réu foi presa em flagrante e, no dia 05 de julho de 2022, teve sua prisão convertida em preventiva (fl. 37).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 22 de julho de 2022 (fls. 85/87).

A ré foi regularmente citada e apresentou resposta à acusação. Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação da ré, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa da ré requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Decido

A ação penal é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 15), pelo laudo pericial definitivo das substâncias apreendidas (fls. 85/87) e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A testemunha Marcos Vinicius Campos Gonçalves, policial militar, contou que a equipe estava em patrulhamento no local e visualizaram varios individuos. Que a ré estava sentada em um sofá, e ao realizarem abordagem a ré indicou o local onde estavam as drogas. As drogas estavam perto da barraca da ré- barraca onde ela dorme. Que a ré informalmente assumiu a comercialização das drogas.

A testemunha Luis Henrique da Luz Bertoni, policial militar, corroborou com os fatos narrados na denúncia.

Ao ser interrogada judicialmente, a acusada relatou que ____.

Pois bem.

A ré confessou a prática do delito e tem, em seu desfavor, o referido auto de exibição e apreensão, o laudo toxicológico definitivo dos entorpecentes apreendidos e os depoimentos colhidos em audiência, tudo no sentido de comprovar a narrativa da denúncia, isto é, que no dia e local dos fatos, policiais militares em patrulhamento observaram que havia uma mulher sentada em um sofá, ao lado de umas barracas, e perceberam que as pessoas iam até ela e depois afastavam-se. Os agentes de polícia, então, decidiram realizar a abordagem. Informalmente indagada, a ré confessou e indicou onde estavam as drogas. Assim, eles pegaram uma pochete que continha os entorpecentes supra e a quantia de quarenta e nove reais em espécie. A ré foi presa em flagrante e conduzida ao distrito policial. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica.

Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade da ré, primária, fixo a pena-base como a pena mínima, totalizando cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

A ré confessou, razão pela qual sua pena poderia ser atenuada. Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que estabelece causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, considerando a pequena quantidade de droga apreendida, reduzo a pena no patamar máximo de 2/3. Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição.

Assim sendo, fixo a pena da ré, em definitivo, em um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa.

Fixo o regime aberto como inicial para cumprimento da pena.

A acusada preenche os requisitos do artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, de modo que, nos termos do artigo 44, §2º, do mesmo diploma, a pena privativa de

liberdade será substituída - por igual lapso temporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O dia-multa, em face da condição financeira da ré, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para declarar a ré Marília Carolina Souza Silva como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, razão pela qual a condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade da ré por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

A ré poderá recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo a destruição do entorpecente restante. Oficie-se à D. Autoridade Policial.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União. Oficie-se.

Custas nas formas da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 08 de agosto de 2022

LEONARDO PRAZERES DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA